

1500959-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500959-23.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500959-23.2022.8.26.0228, C. 65/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008665/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 22371418 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2008665 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON RAMALHO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

WELLINGTON RAMALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal e artigo 309 da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 16h, na Rua Londrina, nº 213, Cangaíba, São Paulo - SP, subtraiu, para si, o veículo BMW 325I, placas DOR8I08, modelo 2010, avaliado em R\$70.000,00 (setenta mil reais), pertencente à vítima E. J. d. S.

Consta, ainda, que logo após os fatos acima detalhados, por volta das 17h43, na Rua Mariquita Artacho, nº 179, Cangaíba, São Paulo - SP, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 66/70), o réu foi citado (fls. 135) e apresentou sua resposta à acusação (138/139). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum, sendo o acusado interrogado nesta data. Não foram requeridas novas diligências. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta do réu para o crime de receptação, mantendo-se o crime de trânsito. Em relação às penas, concordou com a manutenção das penas no mínimo legal e a fixação de regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória quanto à receptação e, em caso de condenação por tal crime, absorção do crime de trânsito. Subsidiariamente, requereu a manutenção destas no mínimo legal, a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A vítima declarou que voltou de viagem e chegou em sua casa por volta das 15h. Havia deixado seu veículo estacionado na frente de sua casa, sendo que acreditava que o teria trancado. Por volta das 18:30 horas olhou pela janela e constatou que o veículo não estava no local. Verificou as imagens do sistema de segurança e notou a subtração por um homem, que estava usando blusa com capuz e cuja fisionomia não era possível ser vista, não sendo viável afirmar-se se era o réu ou não. Pelas imagens o furto ocorreu por volta de 16:30/17 horas. Ligou 190 e cerca de 20 minutos depois foi avisado sobre a localização do carro. Foi ao Distrito Policial, onde foi informado que o veículo havia se envolvido em uma colisão, apresentando danos. Não havia pertences dentro do carro.

Os policiais militares relataram que foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência versando sobre acidente de trânsito, sem vítima, com a informação de que o condutor do veículo teria tentado se evadir do local, mas estava detido por populares. Chegando ao local, encontraram o réu detido por populares, sendo que verificaram que ele havia colidido com um veículo estacionado em via pública. Realizaram pesquisas no sistema da Polícia Militar constataram que o réu não era habilitado. Efetuada consulta sobre o veículo, verificou-se que era produto de furto ocorrido naquele mesmo dia, momentos antes e em local próximo. Questionado, o réu apenas disse que havia pegado o carro emprestado de um conhecido, sem fornecer dados. Foi feito contato com a vítima, que compareceu ao Distrito Policial e forneceu as imagens das câmeras de segurança, nas quais era possível visualizar indivíduo com as características do réu efetuando a subtração. Após isso, o réu confessou a prática do furto informalmente. Não o conheciam anteriormente.

O réu, em seu interrogatório, declarou que havia passado a noite fazendo uso de drogas e bebendo. Em dado momento, não tinha mais dinheiro e pretendia ir para casa para pegar mais. Um indivíduo que estava no local falou ao interrogando para pegar um carro que estava estacionado na rua, porque era dos "moleques". Foi até o veículo, cuja chave estava dentro, questionou ao tal indivíduo como o acionava, o qual lhe disse que bastava acionar o botão, o que foi feito. No trajeto para sua casa, ao tentar desviar de algumas crianças, acabou colidindo o carro. Não é habilitado para conduzir veículos

É caso de desclassificação quanto ao crime patrimonial. Com efeito, como sustentado pelo Ministério Público, a vítima não apresentou em Juízo as imagens do momento da subtração, sendo que na presente data relatou que não é possível verificar-se a fisionomia do furtador, não tendo condições de indicar o réu como autor do crime. Assim, nada há nos autos que indique de forma segura que o réu foi o autor da subtração.

De outra banda, tem-se que o réu estava em poder do veículo. Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse

absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente. A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conheciam anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Induvidoso, portanto, que o carro estava em poder do réu, de maneira que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita do bem.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...)." (grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a posse lícita do veículo, sendo que sua versão, além de não ser verossímil, não está ancorada em qualquer prova dos autos. A sua ciência sobre a origem ilícita restou evidenciada pelo fato de que ele tentou se evadir do local, consoante informaram os policiais, que declararam que ele estava contido por populares.

Em relação ao delito de direção de veículo automotor sem habilitação para tanto, os policiais relataram que foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de veículo automotor e que constataram que o réu não era habilitado. Diante disso, inegável a prática delitiva do artigo 309 do CTB, sendo que inclusive o réu confirmou que não era habilitado, sendo que o próprio réu reconhece que não era habilitado e que perdeu o controle do carro, vindo a colidi-lo

Por fim, trata-se de hipótese de concurso material, eis que os crimes são de espécies diversas, praticados por condutas distintas e destacadas entre si e tutelam bens jurídicos distintos, em conformidade com o disposto no artigo 69 do Código Penal.

Forçosa, destarte, a condenação nos termos acima destacados. Assim, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto à receptação, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis para o réu, que agiu com dolo normal ao tipo em questão, razão pela qual suas penas ficarão no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, as penas permanecem no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, as penas tornam-se definitivas em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao delito previsto no 309 do CTB, aplica-se o mesmo raciocínio visto acima, motivo pelo qual a pena ficará em 06 (seis) meses de detenção.

Data as circunstâncias em que praticado o delito, juntamente com furto, e o fato de que responde por um delito de tráfico de drogas (fls. 146/147), entendo ser inviável a aplicação apenas da pena de multa, que não se mostra adequada.

Ante o concurso material, as penas tornam-se definitivas em 01 (um) ano de reclusão, pagamento de 10 (dez) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção.

Diante da sua primariedade e o quantum de pena, de rigor a fixação do regime inicial aberto para a reclusão e para a detenção.

A despeito de sua primariedade, é certo que responde por outro delito (fls. 146/147), restando inviável eventual proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal, conforme manifestação ministerial já constante dos autos (fls. 145).

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 309 da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, o réu WELLINGTON RAMALHO, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 45, §1º, ambos do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções, bem como prestação pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário(s) mínimo(s), em favor de entidade a ser indicada pela Vara das Execuções.

Diante do quantum de pena e da fixação do regime aberto, tratando-se de delitos praticados sem violência ou grave ameaça, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida às fls. 154.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA